

1500568-85.2021.8.26.0363

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Rodrigues Fazuoli

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... 33 da lei 11.343/2006 para o crime de tráfico.

Não há atenuante.

Em razão da reincidência (processo nº 0000199-77.2016.8.26.0546- fls. 62), agravo sua pena em 1/6, a qual passa a ser de 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos limites previstos no artigo 33 da lei 11.343/2006 para o crime de tráfico.

Impossível à aplicação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

3ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi-Mirim - SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500568-85.2021.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500568-85.2021.8.26.0363

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

PAULO ANTONIO SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Rodrigues Fazuoli

VISTOS.

PAULO ANTONIO SILVA e ATOS DE SOUZA MEDICI AMORIM, qualificados nos autos, foram denunciados pelo artigo 33 caput c.c. artigo 40 inciso III, todos da Lei 11.343/06, porque no dia 07 de maio de 2021, próximo a EMEI, EMEB, UBS, casa de repouso e campo de futebol, em concurso, com identidade de desígnios e divisão de atos executórios, venderam e entregaram à testemunha Maria uma porção de cocaína e também traziam consigo, na posse direta do acusado Paulo, 17 porções de cocaína com peso aproximado de 4,69 gramas, e, na posse direta de Atos, uma porção de maconha pesando aproximadamente 1,25 gramas, sem autorização e em desacordo de determinação legal e regulamentar.

A denúncia de fls. 120/122 foi recebida a fls. 126/127. A denúncia foi aditada a fls. 151/153. Recebido o aditamento a fls. 155. Defesas prévias a fls. 180/185 e 186/188. Mantido o recebimento da denúncia a fls. 192/193. Em audiência, foram ouvidas testemunhas e realizados os interrogatórios.

Em memoriais de fls. 275/286, o Ministério Público analisa a prova produzida para pugnar pela procedência da ação.

A fls. 291/295 a Defesa de Paulo analisa a prova produzida e pugna pela improcedência. Subsidiariamente, pela aplicação de pena mínima, a desclassificação para o crime do artigo 28, o reconhecimento da primariedade e a concessão do direito de apelar em liberdade.

A fls. 296/299, a Defesa de Atos analisa a prova produzida e pugna pela improcedência. Subsidiariamente, pela aplicação de pena mínima, o reconhecimento da primariedade e a concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/17, pelo boletim de ocorrência de fls. 24/26, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 27, pelo auto de constatação provisória de fls. 22/23, pelos laudos químicos toxicológico positivos de fls. 137/139 e 140/142, pelo laudo de local de fls. 131/136, bem como pela prova oral colhida.

Resta discutir a autoria e a finalidade de tráfico. Nesse tocante, não há dúvidas de que os réus são os autores do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Os acusados foram vistos em ato de venda de entorpecente.

Com os acusados foi encontrada significativa quantidade de entorpecente (17 porções de cocaína e 01 porção de maconha).

Foi apreendido dinheiro compatível com a venda de drogas.

Tudo isso permite concluir que os entorpecentes seriam vendidos, não consumidos, com o que se afasta as teses defensivas da desclassificação.

É o que ensina a jurisprudência.

"Quem é apanhado em pleno "iter criminis", como aqui, com considerável quantidade de substância entorpecente - 6,3 gramas de cocaína, devidamente embaladas e individualizadas em 10 invólucros -, repita-se, não tem como justificar a situação. Não há explicação razoável ou verossímil para tal atitude, senão aquela que a entenda destinada ao comércio.

Só por aí e já seria - e é verdadeiramente - indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o acusado.

Assim as narrativas dos diligentes e competentes Policias Militares (i) Marcelo, f. 3 e 100 e (ii) Eliseu, f. 5 e 100.

Estoriam exatamente a ação, em correspondência de detalhes, unicidade de entendimento e ação.

Descrevem minuciosamente - unissonamente, reprise-se - como, durante patrulhamento de rotina em conhecido ponto de venda de drogas, avistaram o acusado que, ao notar a aproximação da viatura, apresentou atitude suspeita, razão pela qual resolveram abordá-lo.

Assim, realizada revista pessoal, os milicianos lograram êxito em localizar e apreender a substância entorpecente, além de R\$ 88,00, em espécie.

Questionado a respeito, o acusado confessou informalmente a prática de traficância. Evidentemente autênticos os relatos. O que leva à segurança condenatória.

E nada se alegue contra as palavras daqueles agentes da lei. Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao demais do contexto probatório.

A jurisprudência pátria, a esta altura, tem constantemente acolhido a palavra policial como prova segura, firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais produzido, em sua essência.

Donde inexistir qualquer dúvida de que o acusado realmente praticou o delito imputado.

No vazio, portanto, as versões exculpatórias oferecidas pelo acusado - negando a prática delitiva e informando que o entorpecente apreendido destinava-se a seu próprio consumo, durante aproxima hora (!!!) -, verdadeiramente fantasiosas e perdidas em si mesmas, quando confrontadas, não só face sua posição inverossímil, como e principalmente porque improvadas (f. 6 e 100).

Aceitar-se a versão do acusado, data venia, seria fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.

Nada obstante deva estar o julgador sempre atento e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irre realidade.

O julgador, então, que é e deve ser homem de bom senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade, como aqui.

Dar-se crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, trazendo consigo considerável quantidade de substância entorpecente - 6,3 gramas de cocaína -, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça.

Tanto não é possível, na verdade, exatamente porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é imperiosa, todavia.

Ou valem as palavras dos Policiais Militares ou se estará dando crédito maior a quem traz consigo e comercializa a droga, em plena ação delituosa.

Assim, o caso é de tráfico mesmo, e não porte de entorpecentes para uso próprio.

A descrição daquele pelos Policiais - cuja palavra, se viu, assume capital importância - mostra minuciosamente, a quantidade e o acondicionamento da droga, a confissão informal, bem assim as circunstâncias e o local da prisão, tudo a caracterizar o tráfico.

Quem é apanhado, como aqui, na posse de uma dezena de porções de entorpecentes, devidamente embaladas e individualizadas, com toda a indicação de que prontas para entrega a terceiros, não tem como justificar a situação, já se disse.

Traficância evidente.

Não há explicação razoável ou verossímil para tal posse de entorpecente, senão aquela que a entenda destinada a terceiros.

De sorte que não há se falar em uso, mas verdadeiramente em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando as circunstâncias, exatamente como aqui, revelam o intuito de comércio. Condenação, dessarte, inevitável". (Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador Relator LUÍS SOARES DE MELLO, Apelação Criminal nº 990.10.130565-8, Voto nº 20.699).

O acusado Paulo negou a traficância. Ele afirma que pegou as drogas para consumir num show que faria. A testemunha Maria é sua vizinha e eles já usaram drogas juntos. Ela lhe deu 10 reais, mas não sabe porque ela lhe deu o dinheiro. Atos fazia a limpeza do posto. Afirma que pegou a droga com uma moto que tinha passado pouco antes de sua prisão.

O acusado Atos também negou a traficância. Afirma que conhece Paulo desde criança. Disse que fazia a limpeza no local dos fatos. Negou saber que Maria ia dar dinheiro.

Ressalte-se, por outro lado, que o conjunto probatório é absolutamente harmônico. O testemunho policial foi minucioso e consistente.

A testemunha Maria de Lourdes afirmou que comprou uma porção de cocaína e pagou R\$ 10,00. Quem lhe entregou tal porção foi o acusado Atos. Os acusados Paulo e Atos estavam juntos. Já conhecia o acusado Paulo. Já tinha comprado cocaína do réu Paulo algumas vezes antes. O réu Paulo estava num posto de gasolina, local em que ele trabalhava. A depoente pediu a droga ao acusado Paulo e foi para o outro lado da rua. Não sabe o destino do dinheiro que a depoente deu para o réu Atos. Quando a polícia chegou, ela já tinha recebido a droga e pago o acusado Atos. O réu Paulo traficava durante o horário em que ele trabalhava no posto. Em vez anterior, declara que comprou a droga do acusado Paulo nesse mesmo local, mas então o réu Atos não estava com o acusado Paulo. Não sabe dizer quantas vezes comprou do réu Paulo, mas sempre foi em pequenas porções. Reconhece ambos acusados como autores do ilícito.

A testemunha policial Tiburcio declarou que receberam informação de que no posto de combustível estava havendo movimentação típica de drogas principalmente no período noturno. Eles foram ao local e começaram a ver movimentação típica de tráfico. O

acusado Atos fazia a intermediação de pegar a droga e entregar. Eles viram uma moto e ele fez a entrega da droga que estava com Paulo e que a transportou até o comprador. Uma senhora apareceu e fez o mesmo procedimento. O réu Atos pegou o dinheiro, foi até Paulo, pegou a droga e a levou até essa senhora. Ela foi abordada e estava com uma porção de cocaína, com as mesmas características daquelas que depois foram apreendidas em poder do réu Paulo. Com o acusado Paulo havia 17 porções de cocaína e mais uma quantia em dinheiro. Ambos confessaram informalmente a traficância. Já conhecia ambos réus dos meios policiais. O contato do comprador era com o acusado Atos, o qual ia então até o réu Paulo. As compras anteriores que foram vistas tinham a mesma movimentação daquela que gerou a prisão. Isso foi confirmado e complementado pela testemunha GM Hélio, segundo o qual receberam informação de que os acusados estavam usando o posto de combustível para traficar. Eles foram ao local e começaram a ver movimentação típica de tráfico. O acusado Atos ficava na esquina, o comprador pedia a droga e ele dava sinal para o réu Paulo. Atos pegava o dinheiro, ia até Paulo, dava o dinheiro e pegava o entorpecente, o qual depois entregava ao comprador. Em dado instante, viu que uma senhora apareceu e fez o mesmo procedimento. Ela olhou para o acusado Paulo, viu o réu Atos, o qual pegou o dinheiro dela, foi até o réu Paulo, o qual recebeu o dinheiro e lhe entregou a droga. Nisso o coacusado Atos levou a droga até essa senhora. Ela foi abordada e estava com uma porção de cocaína, com as mesmas características daquelas que depois foram apreendidas em poder do réu Paulo. Com o coacusado Paulo havia 17 porções de cocaína e mais uma quantia em dinheiro, cerca de R\$ 120,00 em dinheiro. Ambos réus confessaram informalmente a traficância. Aquela senhora disse que já havia comprado drogas no local vezes anteriores. O depoente já conhecia o réu Atos anteriormente, pois ele era reincidente de tráfico de drogas.

É de se reparar que embora exista corrente minoritária questionando a validade da prova acusatória baseada exclusivamente na palavra de policiais, verdade é que o melhor posicionamento adota a não discriminação na qualidade dos depoimentos. De sorte que a palavra do policial que depõe sob compromisso, como testemunha, tem o mesmo valor que de outra pessoa qualquer.

"A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, HC 70.237, Relator Ministro Carlos Velloso - RTJ 157/94).

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 73.518-5, Relator Ministro Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Somente as divergências e contradições instaladas a partir do confronto de seus próprios depoimentos ou de suas declarações com os demais participantes da diligência serão de tamanho relevo a determinar a suspeição ou a imprestabilidade do testemunho. E isso não ocorreu.

O conjunto probatório é absolutamente harmônico. Os testemunhos são minuciosos e suficientes para amparar, junto com os demais elementos de prova, um decreto condenatório para o crime pelo qual os acusados foram denunciados.

As testemunhas de defesa ouvidas nada acrescentaram ao conjunto probatório, nem mesmo Diego, o qual confirmou que chegou no posto quando o acusado foi abordado. Deveras, elas não presenciaram os fatos, não podendo confirmar nem negar a dinâmica narrada pelos policiais e confirmada pela compradora da droga também ouvida em audiência.

A causa de aumento restou demonstrada pela própria dinâmica narrada pelos policiais quando da prisão dos réus e pelo laudo de local de fls. 131/136.

De mais a mais, o porte e a venda da droga foram praticados próximo a EMEI, EMEB,

UBS, casa de repouso e campo de futebol. O laudo de local dos fatos acostado a fls. 131/136 é categórico em demonstrar que a infração criminal foi cometida nas imediações de estabelecimento protegido e o fato de a prática do tráfico de drogas ocorrer nas imediações dos locais indicados no inciso III, do art. 40, da Lei 11.343/06 já é suficiente para configurar a incidência da majorante, não se caracterizando punição objetiva. Nesse sentido é explicativa a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, no HC 219589/SP.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PRATICADO PERTO DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343/06. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PERIGO ABSTRATO. ALEGADA IGNORÂNCIA DO FATO PELOS AGENTES. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Incide a causa de aumento de pena constante do art. 40, inciso III, da Lei de Tóxicos quando o crime tiver sido praticado nos locais designados no aludido dispositivo. A pena é elevada exclusivamente em função do lugar do cometimento da infração, tendo em vista a exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei n.º 11.343/06 já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais.

3. Ordem de habeas corpus denegada.

Por fim, resta analisar a eventual incidência da norma inserta no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

O acusado Paulo é reincidente (processo nº 0005230-16.2014.8.26.0363 objeto da execução penal 0007801-57.2016.8.26.0502 cuja pena foi extinta em setembro de 2019 - fls. 55 e 287). Assim, impossível à aplicação para ele do parágrafo 4º do artigo 33 da lei especial.

O acusado Atos também é reincidente (processo nº 0000199-77.2016.8.26.0546- fls. 62). Assim, também se revela impossível a aplicação para ele do parágrafo 4º do artigo 33 da lei especial.

Por tudo que se viu, existiu o crime de tráfico. Ficou provado que o crime estava a ocorrer nas proximidades de entes protegidos, o que faz com que incida a causa de aumento do artigo 40 inciso III da Lei 11.343/06, como explicitado acima.

Passo à fixação da pena.

Primeiro, para Paulo.

A diversidade e a significativa quantidade de entorpecente apreendido não pode ser olvidada para fins de fixação da pena base.

Tampouco se pode olvidar o altíssimo poder lesivo das drogas apreendidas.

Ademais, o fato do acusado reconhecer fazer uso de drogas revela um comportamento social completamente inadequado e deve ser levado em consideração na fixação da pena na primeira fase.

Não se pode ignorar, por fim, o esquema com certo grau de sofisticação adotado pelos acusados, os quais usaram emprego de um deles no posto de gasolina, local de grande circulação lícita de pessoas, para esconder a traficância praticada. Isso certamente demonstra personalidade voltada para a prática de ilícitos e maior periculosidade.

Isso somado aos demais elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, leva à fixação de sua pena base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos limites previstos no artigo 33 da lei 11.343/2006 para o crime de tráfico.

Não há atenuante.

Em razão da reincidência (processo nº 0005230-16.2014.8.26.0363 objeto da execução penal 0007801-57.2016.8.26.0502 cuja pena foi extinta em setembro de 2019 - fls. 55 e 287), agravo sua pena em 1/6, a qual passa a ser de 08 anos e 02 meses de reclusão e 817 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos limites previstos no artigo 33 da lei 11.343/2006 para o crime de tráfico.

Impossível à aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da lei especial na forma como explicitado acima.

Em razão da incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, aumento sua pena em 1/6, a qual passa a ser de 09 anos, 06 meses e 11 dias de reclusão e 953 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Desta forma a apenas supra resta consolidada.

Segundo, para Atos.

O acusado apresenta antecedente (processo 0008403-19.2012.8.26.0363 - fls. 63).

De se considerar, também, a diversidade e a significativa quantidade de entorpecente apreendido não pode ser olvidada para fins de fixação da pena base.

Tampouco se pode olvidar o altíssimo poder lesivo das drogas apreendidas.

Ademais, o fato do acusado reconhecer fazer uso de drogas revela um comportamento social completamente inadequado e deve ser levado em consideração na fixação da pena na primeira fase.

Não se pode ignorar, por fim, o esquema com certo grau de sofisticação adotado pelos acusados, os quais usaram emprego de um deles no posto de gasolina, local de grande circulação lícita de pessoas, para esconder a traficância praticada. Isso certamente demonstra personalidade voltada para a prática de ilícitos e maior periculosidade.

Isso somado aos demais elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, leva à fixação de sua pena base em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos limites previstos no artigo 33 da lei 11.343/2006 para o crime de tráfico.

Não há atenuante.

Em razão da reincidência (processo nº 0000199-77.2016.8.26.0546- fls. 62), agravo sua pena em 1/6, a qual passa a ser de 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos limites previstos no artigo 33 da lei 11.343/2006 para o crime de tráfico.

Impossível à aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 da lei especial na forma como explicitado acima.

Em razão da incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, aumento sua pena em 1/6, a qual passa a ser de 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 1.021 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Desta forma a apenas supra resta consolidada.

Além disso, não pode deixar de ser observado que o delito de tráfico de entorpecentes contribui para a desagregação da família e da sociedade. É responsável por uma grande degeneração física e moral do indivíduo e funciona como delito propagador e incentivador de outros diversos. Tanto que o legislador o disciplinou e elencou entre os crimes mais graves, distinguindo-o como equiparado a hediondo. Conferiu-lhe tratamento diferenciado e mais rigoroso, o que torna incompatível a substituição por penas restritivas de direitos, a qual, aliás, fica também proibida em razão da quantidade de pena. Por conseguinte, tal crime não permite quaisquer substituições ou favores legais.

Os réus são reincidentes e, também considerando a pena aplicada, deverão cumprir sua pena inicialmente em regime fechado, pois não têm direito de permanecer em regime mais brando diante da gravidade da conduta criminosa deles, única forma de tentar emendá-los. Isso sem mencionar tratar-se de crime equiparado ao hediondo, o qual deve, portanto, iniciar-se sob o regime fechado.

Posto isto e o mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal que a justiça pública move em face PAULO ANTONIO SILVA e ATOS DE SOUZA MEDICI AMORIM para CONDENAR PAULO ANTONIO SILVA com fundamento no artigo 33 caput c.c. artigo 40 inciso III, ambos da Lei 11.343/06 c.c. artigo 61 inciso I do Código Penal a uma pena de 09 anos, 06 meses e 11 dias de reclusão no regime inicial fechado e 953 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos limites previstos no artigo 33 da lei 11.343/2006 para o crime de tráfico; bem como para CONDENAR ATOS DE SOUZA MEDICI AMORIM com fundamento no artigo 33 caput e §4º c.c. artigo 40 inciso III, ambos da Lei 11.343/06 c.c. artigo 61 inciso I do Código Penal a uma pena de 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão no regime inicial fechado e 1.021 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos limites previstos no artigo 33 da lei 11.343/2006 para o crime de tráfico.

Com o trânsito, lance-lhes os nomes no rol dos culpados.

Os réus estão presos e considerando responsabilidade criminal deles, a reincidência, bem como a gravidade dos fatos pelos quais foram condenados e a enorme possibilidade de que em liberdade voltem a delinquir, não ostentam direito de recorrer em liberdade.

Condene os acusados no pagamento das custas, na forma da lei.

Declaro o perdimento do valor em dinheiro apreendido nestes autos em favor da União nos termos do artigo 63, parágrafo primeiro da Lei 11.343/06. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tesouro Nacional encaminhando-se a importância apreendida nos termos do provimento 20/06 da Corregedoria Geral de Justiça.

Comunique-se à Justiça Eleitoral o desfecho dessa decisão, oportunamente, se o caso.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

Mogi Mirim, 18 de janeiro de 2022.

FÁBIO RODRIGUES FAZUOLI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA